

1500317-06.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, 2032211/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO,

22813781 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 26/05/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500317-06.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, 2032211/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO,

22813781 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 26/05/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual da Dra. Gabriela Pereira Viannay Belloni, Promotora de Justiça, bem como do réu RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) Katia Amanda Ricardo Teodoro Espigolone e Antonio Henrique Segulini, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob

as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final, foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 11h05, na Praça Júlio Carminato, situada à Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, 500, Redenção, nesta cidade e comarca de São Carlos, trazia consigo e tinha em depósito, 19 (dezenove) porções de cocaína, em forma de pedras de crack, pesando 2,4g (dois gramas e quatro decigramas), além de 18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 1,99g (um grama e noventa e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. narrado no boletim de ocorrência as fls. 02/04, auto de exibição e apreensão as fls. 12 e 13 e consoante laudo de constatação de fls. 15/17, fotografias de fls. 18/19 e laudo de exame toxicológico de fls. 119/121). Segundo o apurado, na data dos fatos, guardas civis municipais, em regular patrulhamento pela cidade, em local conhecido pela prática de venda de substâncias entorpecentes, avistaram o denunciado em atitude suspeita. Ao visualizar a aproximação da viatura do guarda civil municipal, RODRIGO demonstrou nervosismo e, por tal razão, foi abordado. Em revista pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo, no bolso de sua calça, 18 (dezoito) pinos de cocaína, individualmente embalados e prontos para a venda. Além disso, tinha consigo a quantia de R\$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos), em espécie, proveniente do comércio de substâncias entorpecentes. Próximo ao local em que se encontrava, RODRIGO havia escondido 19 (dezenove) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, as quais também foram localizadas pelos guardas civis. O intuito de repasse das drogas é evidente, considerando a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento delas e a quantia em espécie encontrada com o denunciado, além do local e das circunstâncias em que se desenvolveu a ação. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 102/104). Expedida a notificação (fls. 158), o réu, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 163/168). A denúncia foi recebida (fls. 175) e o réu foi citado (fls. 222). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado. Nos debates a Dra. Promotora opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa pugnou pela absolvição sustentando a insuficiência de provas e também a ilegalidade da busca feita no réu. É o relatório. DECIDO. Entendo dispensável analisar aqui a questão subsidiária posta pelo Defensor Público em relação à possível ilegalidade da abordagem e busca que foi feita no réu por parte da guarda municipal, porquanto a prova que foi produzida é realmente de insuficiência total para impor ao réu uma condenação. Com efeito, a denúncia está amparada nos depoimentos que os gms prestaram no auto de prisão em flagrante. E é importante que se diga desde logo que tais depoimentos, especialmente em relação à testemunha Kátia, não foram reproduzidos em juízo, de modo que as informações anteriormente feitas pela testemunha, não são merecedoras de crédito. E é necessário desde logo abordar, que nos termos do artigo 155 do CPP, o magistrado não deve formar a sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos contidos no inquérito policial, a despeito da sua livre apreciação. E ainda mais no caso dos autos, onde o que foi afirmado pelas testemunhas no inquérito não foi reproduzido em juízo, na fase do contraditório. Conforme se verifica nos depoimentos colhidos, os guardas municipais estavam em uma operação de verificação dos estabelecimentos de "ferro-velho", visando conter justamente a receptação de produtos furtados. O réu foi avistado em uma praça localizada defronte ao local da verificação. Depois de algum tempo os vigilantes resolveram abordar o réu e teriam localizado droga com ele e também nas imediações. A testemunha Kátia, que fez a abordagem do réu e que no auto de prisão em flagrante afirmou que o mesmo estava portando 18 pinos de cocaína, em juízo, no dia de hoje, afirmou que nada encontrou com ele e que a droga, que não

soube precisar a natureza, teria sido encontrada por seu parceiro junto a uma guia da calçada e nas imediações do local em que se deu a abordagem do réu. O outro vigilante, Antonio Segulini, informou que não participou da abordagem do réu e que apenas localizou a droga que estava nas imediações, afirmando ainda que não questionou o réu sobre a propriedade da mesma. Diante desse quadro não é possível atribuir ao réu a posse dos entorpecentes apreendidos. Também se mostra pouco usual que o réu, estando na posse de droga, fosse permanecer na praça durante algum tempo mesmo percebendo viaturas e guardas municipais inspecionando o estabelecimento de sucata. O simples fato de o réu já ter sido visto anteriormente naquele local e também estar presente naquele dia, não é possível atribuir a ele, diante das provas colhidas, que era de fato o responsável pelos entorpecentes encontrados e que ali estava para promover o comércio ilícito de entorpecentes. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e absolvo o réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Diante desse resultado expeça-se alvará de soltura. Oportunamente, após o trânsito em julgado, autorizo a restituição ao réu do dinheiro apreendido. Dá-se a sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):